

1500692-51.2021.8.26.0498

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Victor Trevizan Cove

Comarca: Ribeirão Bonito

Foro: Foro de Ribeirão Bonito

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... de terceira pessoa, incidiu no crime de tráfico, pois guardava e tinha em depósito a droga apreendida.

O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda efetiva de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Bonito

Foro de Ribeirão Bonito

Vara Única

Rua Governador Pedro de Toledo, nº 231, Ribeirão Bonito - SP - cep 13580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500692-51.2021.8.26.0498 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500692-51.2021.8.26.0498

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS YAN NEVES

Juiz de Direito: Dr. Victor Trevizan Cove

Vistos.

Matheus Yan Neves, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal porque, segundo a denúncia, no dia 07 de outubro de 2021, por volta das 12h30min, durante estado de calamidade pública, no interior da residência localizada na Rua João Galdino, nº 603, Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Ribeirão Bonito, foi surpreendido por policiais militares mantendo em depósito, para fins de tráfico, 2 tijolos e 63 (sessenta e três) porções de maconha, com peso de 860,97 gramas e 28 porções de cocaína, na forma de pedras de crack, com peso líquido de 11.63 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 88). A denúncia foi

recebida e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 92). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu (fls. 110). Encerrada a instrução, o representante do Ministério Público se manifestou oralmente, pugnando pela procedência da ação, por entender comprovadas a autoria e materialidade do crime descrito na denúncia (fls. 110). A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, alegando, em síntese, que o acusado não comercializava droga, apenas estava guardando o entorpecente para terceira pessoa, devendo o crime ser desclassificado para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas (fls. 106/108).

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo não padece de quaisquer irregularidades ou nulidades que careçam de saneamento e a instrução probatória foi concluída, sendo assim possível ingressar na análise do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 1, Boletim de Ocorrência de fls. 5/7, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 8/9, fotografias de fls. 10/15, laudo pericial de fls. 17/20, laudos toxicológicos de fls. 63/65 e 66/68, laudo pericial (balança e faca) de fls. 70/71, bem como pela prova oral produzida.

A autoria, da mesma forma, restou demonstrada nos autos pelos termos de depoimento colhidos na fase inquisitiva e pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

O réu, ouvido na fase policial (fls. 4), disse ser usuário de drogas e que estava praticando a mercancia por necessidade, pois não conseguia arrumar emprego.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, alterou a versão apresentada na fase policial. Disse que uma pessoa da cidade de Dourado lhe ofereceu a quantia de R\$ 300,00 para guardar a droga por uns dias, mas não sabia qual tipo e a quantidade de droga existente no pacote. Negou que tinha droga no interior de sua residência.

Suas versões, contudo, restaram rechaçadas pela prova oral produzida.

A testemunha Rogerio Pessoa Lima, policial militar, disse que na data dos fatos recebeu denúncia de que o réu estaria praticando a mercancia. Foi seu colega de farda averiguar a denúncia e acabaram localizando entorpecente no telhado da residência onde o réu residia. Na oportunidade, Matheus assumiu a propriedade da droga localizada no telhado da residência, alegando que é usuário e estava praticando a mercancia em razão de estar desempregado. Disse que o réu autorizou a entrada na residência e, no quarto dele, foram localizadas dez trouxinhas de maconha, dinheiro e balança.

A testemunha Ozeas Ferreira Gomes, também declarou que na data dos fatos houve denúncia de que o réu estava praticando o tráfico de drogas e que o entorpecente ficava escondido no telhado da residência. Juntamente com seu colega de farda, Rogério, foram até a residência do réu. Da calçada o entorpecente já foi avistado. Chamaram pelo réu, indagaram sobre a droga e ele acabou confessando que estava praticando a mercancia em razão de estar desempregado. O réu franqueou a entrada e foram localizados no quarto dele, des trouxinhas de maconha, uma balança e dinheiro.

Os policiais também declararam que o réu já era conhecido dos meios policiais pela prática de crime de tráfico.

Assim, após a colheita da prova, verifica-se que as declarações dos policiais são idênticas à versão apresentada pelo réu na fase policial.

Vale dizer, são válidos até que prova suficiente venha a ilidir o que disseram e, ainda, são elementos probatórios como quaisquer outros, não havendo óbice ou restrição legal para que neles se fundamente a sentença condenatória quando em harmonia com as demais provas coligidas nos autos: "VALIDADE DO DEPOIMENTO

TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidor policial - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá

valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e Jurisprudência (HC 73518/SP, 1ª Turma, rel. Min. Celso de Mello); A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente. (HC 74522, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa).

Não fosse por isso, mesmo levando-se em conta ser verdadeira a nova versão apresentada em Juízo, o crime de tráfico restou demonstrado, pois o artigo 33, da Lei de Drogas, inclui várias ações: "Art. 33 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Desta forma, ao aceitar guardar e manter em sua residência droga de terceira pessoa, incidiu no crime de tráfico, pois guardava e tinha em depósito a droga apreendida.

O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda efetiva de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da nova Lei de Drogas, LUIZ FLÁVIO GOMES, preleciona: "(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (Nova Lei de Drogas, Comentada, RT, 2006, p. 152).

É de se convir que ao cabo da instrução restou bem demonstrada, sem a menor possibilidade de engano, a materialidade delitiva e a autoria do réu, em razão de ter sido surpreendido guardando e mantendo em depósito, 2 tijolos de maconha e 63 porções de maconha, com peso líquido de 860,97 gramas e 28 (vinte e oito) porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 11,63 gramas. No momento da abordagem, Matheus confessou aos policiais que o destino da droga seria a mercancia e em Juízo disse que tinha aceitado guardar a droga para pessoa que não indicou o nome, pois estava desempregado.

Cumprе consignar, que eventual dificuldade financeira não isenta o réu de responsabilidade.

Assim, inexistem dúvidas de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas. Enfim, de mais a mais, analisando toda a prova colhida, contemplo que a conduta típica descrita no artigo 33 da Lei de Drogas foi perfeitamente delineada e comprovada na instrução.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Em tese, o ofício de aplicação de pena deveria ser realizado através de uma análise conjugada do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal.

Em verdade, quando o art. 42 destaca que o magistrado deve se ater à natureza e à quantidade do entorpecente envolvido na demanda, apenas destaca o dever de analisar tais temas com cautela, servindo-se desse dado para majorar ou minorar a resposta estatal.

Assim, nos moldes do artigo 42, da lei nº 11.343/2006, e do artigo 59, do Código Penal, verifico que a reprimenda deve ser exacerbada, posto que, consoante comprovado nos autos, o réu estava na posse de cocaína, em pedra, substancia esta de maior nocividade. A disseminação do crack entre a população traz diferentes consequências. Dessa forma, é inconteste, que a traficância de substâncias com maior potencial lesivo, como o crack deve ser mais severamente reprimida, eis que

as consequências impostas à saúde da população atingida são diferentes. O consumo do crack está vinculado a uma série interminável de outros delitos, muitos dos quais com violência contra a pessoa, dado o grau de vício que atinge, sendo, portanto, circunstância que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Além disso, o réu mantinha em depósito e guardava cerca de 860 gramas de maconha, quantidade muito superior às comumente apreendidas nesta cidade. Desta forma, à vista da argumentação acima e observados os elementos constantes dos autos, fixo a pena-base do delito 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, isto é, 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão. Embora o réu tenha alterado substancialmente a declaração da na fase policial, é certo que confessou que estava mantendo a droga em sua residência, de modo que reduziu a pena em 1/6, chegando-se em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes. Muito embora o crime tenha sido cometido em situação de calamidade decorrente da COVID 19, e o caráter objetivo da circunstância descrita no artigo 61, II, j, do Código Penal, não se verifica relação concreta e direta entre o contexto da pandemia e a prática em discussão, ou que o acusado tenha se aproveitado dessa situação de qualquer modo, de forma que não é caso de aplicação de referida agravante.

Na terceira fase, ainda, inexitem causas de aumento a serem consideradas. Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, o réu mantinha e guarda em sua residência mais de 860 gramas de maconha e também pedras de crack, o que demonstra maior potencial lesivo.

Além disso, quando adolescente, foi processado várias vezes, conforme se verifica da certidão de fls. 45/46. É certo que os antecedentes enquanto menor não servem para agravar a pena, mas revela que Matheus se dedica à prática de crimes. Assim, diante das circunstâncias, não pode ser considerado traficante eventual. Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas do réu.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e condeno o réu Matheus Yan Neves, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, para que cumpra pena privativa de liberdade 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Não havendo controvérsia acerca da natureza das substâncias apreendidas e nos termos do art. 58, §1º, da Lei nº 11.343/2006, determino que se proceda ao disposto no art. 32, §1º, do mesmo Diploma.

Determino o perdimento do valor apreendido em poder do réu, visto que não há comprovação de que tenha procedência lícita, até porque ele próprio disse que estava desempregado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I e III, do CP. Tampouco é cabível a suspensão condicional da pena, por não estarem atendidos os requisitos do art. 77 do Código Penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que o réu estava com dois tipos de drogas e a quantidade é expressiva. Ainda, quando adolescente praticou vários atos infracionais, inclusive tráfico e reiterou agora maior. Em liberdade, certamente continuará a praticar o tráfico. Além disso, o delito de tráfico ilícito de drogas, consiste em conduta extremamente perniciososa à sociedade, mormente por contribuir com a disseminação de substâncias ilícitas entre a população e colocar em risco a tranquilidade social e a ordem pública, já que enseja a prática de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. Não bastasse, considerando a quantidade de pena imposta e, ainda, a gravidade em concreto da conduta praticada pelo acusado e do tipo de droga, dotada de alto poder viciante e que, portanto, revela elevado dano social, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

Deixo de aplicar o disposto no §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, visto que não cumpriu período suficiente para

progressão de regime.

Mantenho a prisão preventiva do réu e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, vez que respondeu todo processo presos, mantendo-se inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução, façam-se as anotações e comunicações de praxe, elabore-se o cálculo da pena de multa e intime-se para recolhimento, sob pena de inscrição do valor na dívida ativa; providencie-se o necessário em relação à destruição da droga e ao perdimento do valor apreendido. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

Ribeirao Bonito, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA